

प्रति

अध्यक्ष,

सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

विन्ध्याचल भवन,

भोपाल

आवेदक :-

विरुद्ध अनावेदक:-

निरदेश :- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस एम ई डी) की धारा 18 के अधीन

मैं, मेसरस की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म / लघु उद्यम इकाई है। इस इकाई द्वारा मेसरस को सामग्री / सेवा का प्रदाय किया गया है, परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार फर्म को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, मैं व्यथित होकर यह निरदेश प्रस्तुत करता हूँ। प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. उद्योग आधार नम्बर :-

उद्यम पंजीयन नम्बर :-

(दस्तावेज क्रमांक-1 पृष्ठ-)

(टीप: एमएसएमई इकाई उद्योग आधार का पंजीयन udyamregistration.gov.in कर सकते हैं।)

2. आवेदन पत्र दाखिल करने का दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) :-/...../.....

3. व्यथित एम एस ई इकाई के ब्यौरे:

(1) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम : (प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए) (दस्तावेज क्रमांक- पृष्ठ-)

(2) इकाई का नाम :

(3) पता (पिनकोड सहित) :

(4) राज्य :

(5) जिला :

(6) मोबाईल नम्बर :

(7) ईमेल :

(8) व्यथित एम एस ई - सूक्ष्म / लघु का प्रकार :

4. प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम :

(1) पता (पिनकोड सहित) :

(2) राज्य :

(3) जिला :

(4) मोबाईल नम्बर :

(5) ई-मेल :

(6) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम प्रवर्ग (सी पी एस यू / राज्य पी एस यू / अन्य) :

5. दावे के संबंध में जानकारी के ब्यौरे:

(1) क्रेता / उत्तरदाता द्वारा जारी प्रदाय आदेशों के ब्यौरे के साथ सामग्री / सेवा का नाम उपबन्धित मात्रा एवं मूल्य के विवरण की छाया प्रतियां संलग्न करें। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(2) प्रदाय आदेश के विरुद्ध उठाये गये बिल्स / इन्वाइस के ब्यौरे सामग्री / सेवा का नाम, मात्रा, एवं मूल्य छाया प्रतियां संलग्न करें। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(3) डिलेवरी चालान के विवरण, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र / माल प्राप्ति ब्यौरे सहित। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(4) सामग्री के विवरण / को स्वीकारोक्ति मात्रा एवं दिनांक छाया प्रतियों सहित ब्यौरे। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(5) क्रेता एवं आपूर्ति करता के मध्य प्रदाय हेतु समझौता / अनुबन्ध निबंधन एवं शर्तों के विस्तृत ब्यौरे नियत दर प्रदाय दिनांक सहित। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(6) आपूर्ति के आदेश में दिनांक सहित देय एवं अदेय इन्वाइस के ब्यौरे। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(7) पैतालिस दिनों के पूर्ण होने एवं प्रदाय तथा अच्छी आपूर्ति के लिए विलंब से हुए भुगतान की गणना के लिए नियत दिन के ब्यौरे।

(8) प्रदेय भुगतान की अदायगी हेतु प्रति उत्तरदाता से किए गये पत्र व्यवहार के ब्यौरे। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(9) प्रदाय की गई सामग्री / उपलब्ध कराई गई सेवा अथवा पक्षकारों के मध्य कोई समझदारी के विरुद्ध यदि प्रत्युत्तरदाता की कोई शिकायतें / आपत्तियों के प्रमाणिक ब्यौरे।

(10) यदि प्रदाय की गई सामग्री / सेवा अथवा आपसी सहमति पर प्रति उत्तरदाता से शिकायत प्राप्त हुई हो, तो उसे सुधार/प्रतिस्थापित करने के पश्चात उसे स्वीकार करने की प्रमाणिक दिनांक एवं सबूत।

(11) आपसी सहमति से प्रदाय सामग्री सेवा के सुधार पश्चात प्रत्युत्तरदाता द्वारा स्वीकृति।

6. देय मूल रकम (रु.) :-

7. दावा की गई ब्याज की रकम :- (दिनांक से तक)

अप्राप्त / विलंब से प्राप्त भुगतान (Delayed Payment) पर दावा की गई ब्याज की रकम का ब्याज गणना प्रपत्र (पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जावे) निम्नानुसार है:-

(1) प्रदाय सामग्री / इनवॉइ स / बिल क्रमांक एवं दिनांक	(2) इनवॉइ स / बिलों की कुल रकम	(3) माल प्राप्ति दिनांक	(4) प्राप्त रकम विवरण सहित	(5) भुगता न दिनांक	(6) विलं ब अव धि	(7) बकाया मूल रकम	(8) ब्याज दावा बिल क्रमांक	(9) नियत दिनांक (45 दिवस)	(10) विलं ब (कुल दिव स)	(11) बैंक ब्याज दर	(12) चक्रवृ द्धि ब्याज गणना	(13) अभ्यु क्ति (दस्ता वेज/पृ ष्ठ)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

8. दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका:-

अनु क्रमांक	विवरण	दस्तावेज क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक (से... तक...)
1	उद्योग आधार एवं उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र	1	
2	प्राधिकार पत्र	2	
3	आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध	3	
4	प्रदाय आदेश	4	
5	बिल्स / इन्वाइसेस	5	
6	डिलीवरी चालान	6	

7	कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र	7	
8	भुगतान अदायगी हेतु पत्राचार / लीगल नोटिस	8	
9	मासिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना पत्रक	9	
10	देय-अदेय की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट / लेजर की प्रति	10	
11	सुसंगत वित्तीय वर्षों की आडिटेड-बैलेंस शीट	11	
12	आवेदन के समर्थन में नोटराईज शपथ-पत्र	12	
13	अन्य सुसंगत दस्तावेज - जीएसटी सरटीफिकेट, फार्म 3 एवं 3 बी	13	

9. चाही गई राहत :-

.....

.....

10. साक्षियों के नाम पते सहित :- 1.

.....

2.

11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी एवं संक्षिप्त विवरण मामले का वृत्तांत:-

.....

.....

12. अतिरिक्त जानकारी।

(क) सुसंगत वित्तीय वर्षों हेतु आडिटेड-बैलेंस शीट एवं लेजर :- (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करने के ब्यौरे एवं उसके क्रमांक एवं दिनांक छायाप्रति सहित तथा डी टी आई सी द्वारा उसकी अभिस्वीकृति। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(ग) इस आशय की घोषणा कि याचिकाकर्ता द्वारा समान वाद कारण / विषय वस्तु में किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष ना तो कोई वाद / प्रकरण लंबित है और ना ही दाखिल किया गया है -

"मैं, एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान में सत्य है अन्य कोई भी जानकारी भविष्य में अपेक्षित होगी तो मेरे द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपबंधित की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने समान विवाद पर किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील / अधिमान नहीं की है।"

(घ) आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र। (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

(ण) अन्य दस्तावेज - जीएसटी सरट्सीफिकेट, 1 एवं (दस्तावेज क्रमांक-..... पृष्ठ-.....)

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

आवेदक का पदनाम:

उद्यम की मुहर: [यहाँ मुहर लगाएँ]

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यथित एमएसएमई के निमित्त)

अनुदेश:-

1. दावा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र से समर्थित होना चाहिए, जिसमें दावा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 12 (ग) की घोषणा का समावेश किया जावे।
2. आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 5 (1 से 11) की विस्तृत, विवरणात्मक वांछित जानकारी दी जावे।
3. केवल ग्रीन लीगल पेपर पर टंकित मूल दावा आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
4. दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेख का प्रत्येक पृष्ठ उद्यम की सील सहित स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित होने चाहिए।
5. दस्तावेजों की सूची के अनुक्रम में संलग्नकों के पृष्ठ क्रमांक आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे एवं आवेदन पत्र में यथा स्थान उल्लेखित संलग्नको के दस्तावेज क्रमांक एवं पृष्ठ क्रमांक अंकित किये जावे।
6. आवेदन की एक मूल प्रति संलग्नको सहित, के साथ, प्रत्युत्तरदाताओं की संख्या के अनुपात में छायाप्रति का सेट प्रस्तुत किया जाना है।
7. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
8. दावा आवेदन पत्र की साफ्ट कॉपी संलग्न करे।